

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

1340/25/פ

הצעת חוק שיקים ללא כיסוי (תיקון – הקלות בהגבלת חשבון), התשפ"ג–2023

- תיקון סעיף 2 1. בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, במקום "עשרה שיקים" יבוא "שישה עשר שיקים".
- תיקון סעיף 10 2. בסעיף 10(א) לחוק העיקרי בסופו יבוא :
- "(7) מתקיימות נסיבות מיוחדות שיירשמו שבגללן סורב השיק והגבלת הלקוח בנסיבות העניין, בהתחשב במידת הפגיעה בו, אינה מוצדקת."

דבר הסבר

חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א–1981 קובע כי חשבון בנק יוגבל אם בתקופה של שנה חזרו עשרה שיקים או יותר, כיוון שלא היה להם כיסוי. להגבלת חשבון בנק נפקויות רבות והשלכות חריפות. הגבלת החשבון משבשת את חייו של בעליו ופוגעת במוניטין שלו.

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, נוצר מצב חירום שצמצם מאוד את הפעילות במשק והשפיע על מצבם הכלכלי של רבים. בהמשך לכך, חלה עלייה משמעותית במספר השיקים שחזרו, ובמספר החשבוניות שהוגבלו ולקוחות רבים וביניהם עצמאים בעלי משפחות ועסקים קטנים מצאו את חשבונותיהם מוגבלים, באופן שהקשה על המשך התנהלותם.

במהלך המשבר הוחלו הקלות מסוימות בתנאים להגבלת חשבון אך תוקפן של ההוראות המקלות חלף. נוכח עומק המשבר שעודנו פוקד אותנו ונוכח הנפקויות הרבות שיש להגבלת חשבוניות, מוצע לקבוע שינויים בתנאים להגבלת חשבון באופן שיקל על בעלי החשבוניות.

לפיכך, מוצע לתקן את סעיף 2 לחוק ולהגדיל את מספר השיקים המסורבים הדרושים כדי להכריז על לקוח כלקוח מוגבל, ומוצע לתקן את סעיף 10, כך שניתן יהיה לבקש מבית המשפט שיבטל הבאת שיקים במניין השיקים שסורבו בתנאי שמתקיימות נסיבות מיוחדות לסירוב.

הצעה זו עולה בקנה אחד עם פסיקות שניתנו בבתי המשפט שקבעו שרשימת התנאים לבקשה מבית

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 136.

המשפט שלא למנות שיקים מסוימים במניין השיקים המסורבים היא לא רשימה סגורה. בתי המשפט נוהגים לבטל סירוב שיקים מחמת צדק, ובתי המשפט ומספר מלומדים כבר השמיעו במספר הזדמנויות קריאה למחוקק לתקן את החוק בהתאם לפסיקות בתי המשפט.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מאזן גנאים וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2566) ועל ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3699) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1117).

הצעת החוק זהה לפ/25/1117 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)